KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO

Broj: 01-04-4-2469

Datum: 21-01-2025

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka a), člana 25., člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH 39/14, 59/22 i 50/24), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14 i 49/23), člana 48. Statuta KCUS-a (Sl.novine FBiH br. 73/13), člana 25. Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (br. 65-04-2-4654), na temelju Izvješća o radu i Preporuke Komisije za nabavku i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda brojevi: 10-33-4-1043-3 i 73-33-4-1043-2 od 15.01.2025. godine, u postupku javne nabavke, V.D. Generalna direktorica donosi:

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavku, broj: 10-33-4-1043-3 od 15.01.2025.godine, Okvirni sporazum za javnu nabavku **„Nabavka rezervnih dijelova za održavanje Wirelles sistema"** dodjeljuje se ponuđaču **KODEKS d.o.o. Sarajevo,** ponuda broj 004/25 od 09.01.2025. godine, **za ponuđenu cijenu od 59.950,00 KM (bez PDV-a), kao najpovoljnijem ponuđaču.**

Član 2.

Izabrani ponuđač je obavezan u roku 5 (pet) dana na protokol Ugovornog organa dostaviti dokaze po članu 45. Zakona o javnim nabavkama (lična sposobnost), a sve sukladno tačkama 4.1.5. i 4.1.7. Tenderske dokumentacije, u suprotnom sa istim Okvirni sporazum neće biti zaključen.

Član 3.

Prijedlog Okvirnog sporazuma dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po pravosnažnosti ove Odluke.

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na internet stranici ugovornog organa, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO

Član 5.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 57-04-4-43572 od 09.12.2024. godine. Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka javne nabavke.
Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 60.000,00 KM.
Obavještenje o nabavci broj: 893-1-1-506-3-928/24 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 13.12.2024. godine.

Komisija za nabavku, imenovana je Odlukom broj: 01-04-4-803 od 08.01.2025. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Ugovornom organu Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača zajedno sa Izvještajem o radu broj: 10-33-4-1043-3 i 73-33-4-1043-2 od 15.01.2025.godine, u postupku javne nabavke – **„Nabavka rezervnih dijelova za održavanje Wirelles sistema"**.
U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:
- da je u predmetnom postupku zaprimljena 1 ponuda,
- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda,
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

-da je zaprimljena ponuda ponuđača **KODEKS d.o.o. Sarajevo,** koja je za Ugovorni organ prihvatljiva.

- da je ponuda ponuđača **KODEKS d.o.o. Sarajevo,**, kvalifikovana i prihvatljiva i izabrana kao najpovoljnija, a cijeneći kriterij za dodjelu Ugovora u predmetnom postupku – najniža cijena. Dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način, uz obavezu dostavljanja dokaza po članu 45. Zakona o javnim nabavkama, a kako je u članu 2. ove Odluke i navedeno.

U predmetnom postupku javne nabavke bilo je propisano održavanje E-aukcije, međutim, ista nije održana jer je zaprimljena samo jedna ponuda.

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, V.D. Generalna direktorica nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

najniže dostavljene cijene ponude (cijeneći kriterij za dodjelu Ugovora), tehnički i formalno-pravno ispravno dostavljene ponude u okviru procijenjene vrijednosti javne nabavke.

- **Naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija:**

KODEKS d.o.o. Sarajevo,.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, člana 25., člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14 59/22 i 50/24), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14 i 49/23) odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Federacija Bosne i Hercegovine - Kantonalna bolnica u Sarajevu - Javna ustanova - Klinički centar Univerziteta u Sarajevu 1/2

M.P.

V.D. Generalna direktorica

Prof.dr. Hajrija Maksić

Dostaviti:

- Ponuđaču ,
- Služba za javne nabavke,
- a/a.